

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3040/2541

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นางสาว เรณู เพียร เกิด

จำเลย

ป.อ. มาตรา 32, มาตรา 33

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 52

ความผิดของจำเลยที่เกี่ยวกับวิธีโอเทป 30 ม้วน ที่ไม่ ปิดฉลากอยู่กับการเสนอขายโดยได้งดเว้นไม่ปิดฉลากที่วิธีโอ เทปดังกล่าว วิธีโอเทปของกลาง 30 ม้วนนี้ ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิดและไม่ใช่ทรัพย์สินที่จำเลยใช้หรือมีไว้ เพื่อ ใช้ ในการกระทำความผิดที่จะรับได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32 หรือมาตรา 33

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4, 6, 8, 15, 28, 31, 61, 70, 75, 76พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530มาตรา 4, 6, 34 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522มาตรา 3, 14, 30, 31, 52 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 58, 91 สั่งให้วิธีโอเทปของกลางที่ละเมิดลิขสิทธิ์จำนวน 32 ม้วนดังกล่าวตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ให้จ่ายเงินค่าปรับฐานละเมิดลิขสิทธิ์กึ่งหนึ่งให้แก่ผู้เสียหายกับวิธีโอเทปของกลางที่ไม่ปิด

ฉลากอีก 30 ม้วน และบวกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2862/2540 และ 7628/2540 ของศาลแขวงดุสิต

จำเลยให้การรับสารภาพ และรับว่าจำเลยเคยต้องคำพิพากษาในคดีที่โจทก์ขอให้บวกโทษตามฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 31, 70 วรรคสองพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง, 34 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 30(2), 52 วรรคหนึ่ง เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 31, 70 วรรคสองให้จำคุก 6 เดือน และปรับ 200,000 บาท ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง, 34 ปรับ 20,000 บาท และความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 30(2), 52 วรรคหนึ่ง ให้ปรับ 10,000 บาท รวมจำคุก 6 เดือน และปรับ 230,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือน และปรับ 115,000 บาท และให้บวกโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2862/2540 และคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 7628/2540 ของศาลแขวงดุสิต เข้ากับโทษในคดีนี้รวมจำคุก 9 เดือน ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 วิธีโอเทปของกลางที่ละเมิดลิขสิทธิ์ 32 ม้วน ให้ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ส่วนสิ่งที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดให้ริบจ่ายเงินกึ่งหนึ่งของค่าปรับ (ค่าปรับในส่วนความผิดต่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์) แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 76

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่าสมควรที่จะรอกการลงโทษแก่จำเลยหรือไม่ เห็นว่า แม้จำเลยจะเคยกระทำผิดทำนองเดียวกันนี้ 2 ครั้งแล้ว และมากระทำผิดคดีนี้ในระหว่างระยะเวลาที่รอกการลงโทษในคดีทั้งสองดังกล่าว แต่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ลงโทษปรับจำเลยเป็นจำนวนที่สูงพอสมควรแล้ว ทั้งจำเลยเป็นหญิงและมีภาระต้องเลี้ยงดูมารดา จึงสมควรให้โอกาสจำเลยโดยรอกการลงโทษให้อีกสักครั้งหนึ่งซึ่งเป็นแนวทางที่จะแก้ไขให้จำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองที่ดีดีกว่าจะพิจารณาลงโทษจำคุกจำเลย ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยโดยไม่รอกการลงโทษนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น และเมื่อรอกการลงโทษจำคุกแก่จำเลยจึงไม่อาจบวกโทษที่รอไว้ตามที่โจทก์ขอ อนึ่ง ที่โจทก์ขอให้รับของกลางเฉพาะวีดีโอเทปที่ไม่ปิดฉลากจำนวน 30 ม้วนนั้น ความผิดของจำเลยที่เกี่ยวข้องกับของกลางดังกล่าวนี้อยู่ที่การเสนอขายโดยไม่ปิดฉลากที่วีดีโอเทปดังกล่าว วีดีโอเทปของกลาง 30 ม้วนนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิดและไม่ใช้ทรัพย์สินที่จำเลยใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำผิดที่จะรับได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 หรือมาตรา 33 ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้รับของกลางดังกล่าวจึงไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไข"

พิพากษาแก้เป็นว่า โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ยกคำขอให้บวกโทษแก่จำเลยส่วนวีดีโอเทปของกลางที่ไม่ปิดฉลากจำนวน 30 ม้วน ให้คืนแก่เจ้าของ นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3040/2541 นี้ วินิจฉัยปัญหาเรื่องการริบของกลางไม่ตรงกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5766/2539 ซึ่งวินิจฉัยว่า ความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 52 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยการขายสินค้าและสินค้าและสินค้านั้นเป็นสินค้าควบคุมฉลาก แต่ไม่มีฉลาก จำเลยขายวิธีโอเทป 300 ม้วนของกลาง ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมฉลากที่ไม่มีฉลากที่ไม่มีฉลากแสดงข้อความภาษาไทยระบุชื่อผู้ผลิต สถานที่ประกอบการของผู้ผลิตชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ของกลางดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1)ซึ่งศาลมีอำนาจสั่งริบได้ คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้จึงมีข้อน่าพิจารณาในเรื่องของกลางซึ่งเป็นวิธีโอเทปจำนวน 30 ม้วน ที่จำเลยถูกฟ้องว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 30 มาตรา 52ซึ่งมาตรา 52 บัญญัติว่า "ผู้ใดขายสินค้าที่ควบคุมฉลากตามมาตรา 30 โดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่ฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไม่ถูกต้อง หรือขายสินค้าที่มีฉลากที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากสั่งเลิกใช้ตามมาตรา 33 ทั้งนี้โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า การไม่มีฉลากหรือการแสดงฉลากดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย" ซึ่งโจทก์ได้ขอให้ริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 และมาตรา 33 ที่ศาลฎีกาในคดีนี้วินิจฉัยว่า "วิธีโอเทปของกลาง 30 ม้วนนี้ไม่ใช่

ทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิดและไม่ใช้ทรัพย์สินที่จำเลยใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด" นั้น อาจแยกพิจารณาได้ดังนี้ (1) ที่ว่าไม่ใช้ทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิด นั้น เป็นกรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 ที่จะรับได้ต้องเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะว่าทรัพย์สินนั้นผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิด เช่น เฮโรอินหรือกัญชา ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แต่วิธีโอเทป ของกลางนี้ ไม่ใช้ทรัพย์สินที่ผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิด กล่าวคือไม่ใช่สิ่งที่เป็นความผิดในตัวเองเพียงเพราะว่าผู้ใดทำหรือมีไว้ (2) ที่ว่าไม่ใช้ทรัพย์สินที่จำเลยมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดนั้นเพราะการกระทำของจำเลยตามที่โจทก์ฟ้องนี้เป็นความผิดสำเร็จแล้ว (3) แต่ที่ว่าไม่ใช้ทรัพย์สินที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิด โดยศาลฎีกาให้เหตุผลว่า เพราะความผิดของจำเลยเกี่ยวกับของกลางนี้อยู่ที่การเสนอขายโดยไม่ปิดฉลากที่วิธีโอเทปดังกล่าว ซึ่งเทียบเคียงได้กับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 495/2500 ซึ่งตัดสินว่า "ของที่วางขายโดยไม่ปิดป้ายหรือแสดงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อันฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์นั้นไม่เกี่ยวกับความผิดความผิดอยู่ที่มีการงดเว้นไม่ปิดป้าย จึงรับของกลางที่วางขายไม่ได้" ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นปัญหาน่าพิจารณา ถ้าเช่นนั้นเหตุใดศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจึงสั่งรับ ในทางอาญานั้นการกระทำของบุคคลใดจะเป็นความผิดและต้องรับโทษปกติย่อมประกอบด้วย 1. เจตนา 2. การกระทำ และ 3. องค์ประกอบความผิดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย เฉพาะการกระทำนั้น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคท้ายบัญญัติว่า "ให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นด้วย" ดังนั้นการกระทำในทางกฎหมายอาญาจึงมีทั้งการกระทำตามที่เข้าใจกันธรรมดากับการกระทำโดยงดเว้น ส่วนองค์ประกอบความผิดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้นก็คือการกระทำในลักษณะต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ เช่นผู้ใดฆ่าผู้อื่น องค์ประกอบความผิดในมาตรา 288 นี้จึงประกอบด้วย การที่บุคคลหนึ่งกระทำการที่เป็นการฆ่า

บุคคลอีกคนหนึ่งหรือที่มาตรา 265 บัญญัติว่า ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ องค์ประกอบความผิดในมาตรานี้จึงประกอบด้วยการที่บุคคลหนึ่ง กระทำการที่เป็นการปลอมเอกสารและเอกสารนั้นเป็นเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ ส่วนทรัพย์สินในคดีอาญาที่เรียกว่าเป็นของกลางนั้น หากพิจารณาจากบทบัญญัติเรื่องของกลางในมาตรา 32 และมาตรา 33 ประกอบกับตัวอย่างบทบัญญัติความผิดทางอาญาในมาตรา 288 และมาตรา 265 น่าจะกล่าวได้ว่าของกลางในคดีอาญานั้น (1) เป็นได้ทั้งที่เป็นทรัพย์สินที่เข้าสู่ความเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบความผิด เช่น เอกสารที่ทำปลอม ที่หากขาดเอกสารนี้เสียแล้วการกระทำก็ไม่อาจเป็นความผิดสำเร็จได้ (2) เป็นได้ทั้งที่เป็นทรัพย์สินที่เป็นเพียงเครื่องมือประกอบในการกระทำความผิด มิใช่ถึงกับเข้าสู่การเป็นองค์ประกอบหนึ่งในความผิดนั้น เช่น ปืนหรือมีดที่ใช้ในการฆ่าที่หากขาดเสียแล้วความผิดในการฆ่าก็ยังสามารถสำเร็จลงได้ด้วยการใช้เครื่องมืออย่างอื่น และยังให้ผลเป็นอย่างเดียวกันได้ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 52 จะเห็นได้ว่าสินค้าที่ถูกควบคุมฉลากในที่นี้คือ วีดีโอเทป (ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 58(พ.ศ. 2536) เรื่องกำหนดเทปเพลงวีดีโอเทป ที่บันทึกเสียงและภาพ และแผ่นซีดีที่บันทึกเสียงและหรือภาพเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก) ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเลยขายหรือเสนอขายที่นับได้ว่าวีดีโอเทปนี้เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ซึ่งเห็นได้ว่าหากขาดวีดีโอเทปนี้เสียแล้ว การกระทำของจำเลยย่อมไม่อาจเป็นความผิดสำเร็จได้ ดังได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า การกระทำในทางอาญามีความหมายเป็น 2 นัย การที่ศาลฎีกาในคดีนี้วินิจฉัยตอนหนึ่งว่า "ความผิดของจำเลยเกี่ยวกับของกลางอยู่ที่การเสนอขายโดยดเว้นไม่ปิดฉลากที่วีดีโอเทปดังกล่าว" อาจทำให้เห็นได้ว่า แม้วีดีโอเทปทั้ง 30 ม้วนนี้จะเป็นทรัพย์สินที่เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 52 นี้แต่เป็นการกระทำโดยดเว้นจึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำความผิด โดยความเคารพอย่างยิ่ง ในปัญหานี้ผู้เขียนจึงยังไม่เห็นพ้องด้วย เพราะถ้าเช่นนั้นแสดงว่า

หากการกระทำเข้าลักษณะเป็นการจงใจและทรัพย์สินที่เป็นของกลางเป็นส่วนหนึ่ง
ในองค์ประกอบความผิดนั้นแล้วก็ตามก็ไม้อาจจะรับได้ ถ้าพิจารณาต่อไปว่าด้วยการกระ
ทำความผิดตามมาตรา 52 นี้ หากจำเลยขายวีดีโอเทปที่มีฉลากแต่ฉลากหรือการ
แสดงฉลากนั้นไม่ถูกต้อง หรือขายวีดีโอเทปที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากสั่งเลิกใช้
แล้วเช่นนี้ วีดีโอเทปเหล่านี้ที่ไม่ถึงกับไม่มีฉลากรับได้หรือไม่ เคยมีคำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 209/2486 ตัดสินว่า "การฆ่าสุกรโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดเพราะ
จงใจกระทำคือไม่ขออนุญาต การฆ่าไม่ใช่ความผิดในตัวเอง มีดที่ใช้ฆ่าไม่ได้ใช้
กระทำความผิด ซากสัตว์ที่ฆ่าก็ไม่ใช่ได้มาจากการกระทำความผิด" ซึ่งท่านอาจารย์
จิตติติงศภัทิย์ ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า "ข้อวินิจฉัยเช่นนี้ถ้าระลึกถึงความผิดอาญา
จะเกิดขึ้นได้ก็โดยมีการกระทำความผิดตลอดถึงการจงใจที่จำต้อง
กระทำเพื่อป้องกันผลด้วยแล้ว ก็เป็นข้อวินิจฉัยที่ยากจะเข้าใจได้ การกระทำความ
ผิดฐานฆ่าสัตว์โดยไม่รับอนุญาตย่อมประกอบด้วยการกระทำคือ ฆ่าสัตว์ และ
ละเว้นกระทำคือ ไม่รับอนุญาต หากละเว้นไม่รับอนุญาตแต่ไม่กระทำคือฆ่า
สัตว์ หรือฆ่าสัตว์แต่ได้รับอนุญาต ความผิดย่อมไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นจะว่าความผิด
ไม่ได้เกิดจากการกระทำแต่เกิดเพราะกระทำโดยไม่รับอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุผล
ที่เข้าใจได้ชัดแจ้งนัก"(คำบรรยายกฎหมายอาญา ภาค 1 พ.ศ. 2529 หน้า 1075)
กล่าวโดยสรุปแล้ว ผู้เขียนจึงเห็นว่าในกรณีที่เป็นการกระทำความผิดในลักษณะเช่น
คดีที่หมายเหตุนี้และของกลางเป็นทรัพย์สินที่เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในองค์ประกอบความ
ผิดด้วยเช่นนี้ก็ น่าจะใช้หลักในการพิจารณาว่ารับได้หรือไม่ด้วยการตั้งคำถามว่า ถ้า
ไม่มีของกลางที่ขอรับนี้อยู่ การกระทำของจำเลยจะเป็นความผิดสำเร็จได้หรือไม่
หากคำตอบคือ สำเร็จได้ ก็น่าจะถือว่าของกลางนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระ
ทำความผิด แต่หากคำตอบคือ ไม้อาจสำเร็จได้ ก็น่าจะถือว่าของกลางนั้นเป็น
ทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำความผิด สอนชัย สิริวิญญู